

[문제1]

I. 설문 (1) - “전기 자동차 발전기 세트” [5]

0. 전제 - 전기 자동차 발전기 세트 -> X+Y 추정

1. 관련 법조 - 제33조 제1항, 제2항

2. 관련 판례 - 발원실상협 / 기창실기 / 보관자

3. 사안

(1) 갑을병 각각 기창실기 여부

갑: x / 을(X), 병(Y): o

(2) 을병 상호협력 여부

갑을 통한 상호협력 불명확.

(3) 결론 - 오픈

if 상호협력 o -> 을병 공동발명

if 상호협력 x -> 공동발명 x

실질적 상호협력을 엄격하게 판단할지, 완화하여 판단할지에 따라 결론이 달라질 수 있음.
--

II. 설문 (2) - [5]

1. Y 발명 귀속 주체 - 병 원시적 귀속

2. 이전 - 37조 1항

3. 묵시 지분 이전 판례

4. 사안

(1) 출원 전 명시 이전 x

(2) 출원 당시 묵시 이전 여지 (오픈).

(3) 만약, 묵시 이전 x -> 출원 후 이전 가능.

묵시적 지분 이전 사안 - 일부 변경 문는바가 불명확하나 선해해석함.

III. 설문 (3) [5]

1. 특허권 공유 법적 성질

2. 균등 추정 판례

3. 사안

특약 없으면, 균등 추정.

IV. 설문 (4) [15]

1. 무효사유 검토 - 제33조 제1항 본문 (대법원 판례)
2. 정 조치 - 통상 출원 불가 / 공지에외 불가 / 정당권리자 가능 (무효심판 청구 포함) / 이전등록 신청 + 청구 / 조치별 실익
3. 무 조치 - 제38조 제1항 제3자 항변 불가 / 무효심결 시 조치 - 대금 반환 청구 + 중용권(제104조) + 예비적 지위 / 이전등록 시 조치 - 제103조의2 + 대금 반환 청구

제38조 제1항 본문 + 제38조 제1항 제3자 -> 물어본 바에 따라 강하게 서술함이 바람직.

[문제-2]

I. 설문 (1) [15]

1. 일사부재리

- (1) 163
- (2) 판단시점
- (3) 동일사실
- (4) 소결 - x

2. 중복심판

- (1) 154조8항
- (2) 심결취소소송 계속 중 포함여부
- (3) 판단시점
- (4) 소결 - x

3. 결론

본안 심리 진행

최근 판례를 강하게 서술함이 바람직.
문는바가 불명확하나 선해해석하였음.

II. 설문 (2) [5]

1. (+@) 권리남용

2. 판례 - 민소 기판력 관련 내용 + 무효사유 상이 관련 내용

3. 사안 - 권리남용 X

- (1) 기판력과 일사부재리는 취지 및 범위가 일부 상이하여 민소 법리를 그대로 적용할지 논의가 더 필요.
- (2) 다만, 무효사유가 상이하여 권리남용은 아님.

[문제 2]의 사실관계는 상기 서술한 판례의 실제 사실관계와 일부 상이한 점은 있으나, 결론에 미치는 영향은 미미할 것으로 사료됨.

[문제-3]

I. 설문 (1) [10]

1. 소문 1) [4]

- (1) 침해성립요건 검토
- (2) 실시행위독립원칙
- (3) 사안
 - 1) 구입 - 특허법상 실시 X -> 비침해
 - 2) 사용 - 소진 x, BUT 가정적 실시(업으로X) -> 비침해

2. 소문 2) [6]

- (1) 전제 - 특허발명 = 카트리지 + 본체
- (2) 제127조 제1호
- (3) 잉크 카트리지가 잉크젯프린터의 “생산에만” 사용되는 물건인지
 - 1) 카트리지 판례
 - 2) 사안
 - 본질적구성 - 결합에 특징 -> 충족
 - 다른용도 -> 충족
 - 교체예정 -> 충족
 - 쉽게구할/따로판매 -> 불분명
- (4) 잉크 충전이 잉크카트리지 “생산”인지 불명확
- (5) 결론
 - 잉크 카트리지가 잉크젯프린터의 생산“에만” 사용되는 물건 -> 여지 o
 - 잉크 충전이 잉크카트리지 “생산”인지 -> 여지 o
 - 다만, “업으로서” 결여 및 “직접침해 개연성” 결여로 인해 간접침해 부정 여지 o

II. 설문 (2) [10]

- 1. 잉크젯프린터 구입행위: 실시x -> 비침해
- 2. 잉크젯프린터 사용행위: 소진x + 업으로서 -> 침해
- 3. 잉크카트리지 구입행위: 실시x -> 비침해
- 4. 잉크카트리지 교체행위
- if 실질적 생산 o -> 침해
- if 실질적 생산 x -> 비침해

III. 설문 (3) [10]

1. 수입

(1) 직접침해? x (국제적 소진 x, but 보호범위 x)

(2) 간접침해? o (전용품 해당 + 수입 + 직접침해 개연성 o [정은 구입 후 업으로서 사용])

2. 판매

(1) 직접침해? 상동

(2) 간접침해? 상동

[문제-4]

I. 설문 (1) [5]

1. 제128조 제5항

2. 사안

$$80\text{만} * 5\text{만} * 0.05 = 20\text{억}$$

II. 설문 (2) [5]

1. 제128조 제4항

2. 사안

$$15\text{만} * 5\text{만} = 75\text{억 추정}$$

(+@ 생산능력 -> 일부복멸 여지)

III. 설문 (3) [10]

1. 제128조 제2항

2. 개정 관련 내용

3. 사안

$$1\text{호} - \min [(5\text{만} - 0), (12\text{만} - 2\text{만} - 7\text{만})] * 20\text{만} = 60\text{억}$$

$$2\text{호} - (5\text{만} - 3\text{만}) * 80\text{만} * 0.05 = 8\text{억}$$

총 68억